

한국남동발전(주) 상임감사위원

주의요구 및 통보

【6】

제 목 수입 연료 위탁 통관 용역계약 개선 필요

관 련 부 서 ○○처 * * 부

조 치 부 서 ○○처 * * 부

내 용

1. 업무개요

우리 회사는 수입 연료에 대한 연료 통관 대행을 통해 신고오류에 따른 과태료 납부 방지, 관세청 정기법인심사 등을 대비하여 수입 연료 관세 오납부 리스크를 최소화하고자 국내에 사무소가 있는 관세 법인과 수입연료 위탁 통관 용역을 체결하여 통관 업무를 추진하고 있다.

2. 관계 사규 및 판단 기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 “국가계약법”이라 한다)」 제26조 (수의계약에 의할 수 있는 경우) 제1항 제5호의 가목에 따르면 추정가격이 2천만 원 이하인 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약은 수의계약을 할 수 있다고 되어 있다.

기획재정부령 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제6조(계약의 방법)에 따르면 기관장 또는 계약담당자는 계약을 체결하려면 일반경쟁으로 한다고 되어 있고 같은 규칙 제8조(수의계약) 제1항 제7호에 따르면 국가계약법 제26조 제1항, 제2항에 따라

수의계약을 하는 경우 수의계약을 할 수 있다고 되어 있다.

따라서 2천만 원 이하인 용역계약은 수의계약이 가능하나 2천만 원이 초과하면 특별한 경우를 제외하고는 일반경쟁 입찰로 계약을 추진하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사(2024. 11. 4. ~ 11. 19.) 기간 수입 연료 위탁 통관 용역 계약 관리 적정성을 확인한 결과 * * 부는 20xx년 xx월 관세법인 DD와 수입 연료 위탁 통관 용역 계약을 체결하였다.

그리고 20xx. xx. xx. 수입 연료 통관 업무의 연속성 확보를 위해 DD와 1년 연장계약을 체결하면서 부속합의서에 계약종료일로부터 60일 이전 계약 종료 또는 변경의사를 서면으로 통보하지 않으면 자동으로 1년 단위로 연장되는 것으로 간주한다는 내용을 추가하여 상호 합의하에 계약기간을 계속 연장할 수 있는 조항을 신설하였다.

위 조항으로 인해 현재까지 DD와 수입연료 위탁 통관 용역 계약을 계속 시행하고 있으나 연 소요예산은 x 원으로 경쟁입찰 대상이므로 상호 합의에 계약기간을 연장하는 것은 규정에 맞지 않다.

현재도 건 당 금액 변동은 없으나 통관 건수가 감소한 부분을 감안하여도 연간 소요예산이 수의계약 가능금액인 2천만 원을 초과하므로 차기년도 계약은 규정에 맞게 공개경쟁 입찰로 추진하는 것이 타당하다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 건당 비용은 동결시켰으나 수의계약 가능금액을 초과하는 만큼 차기 계약은 공개입찰로 진행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○처장은 ① 수의계약 가능 범위를 초과하는 계약기간 연장 등이 재발하지 않도록 업무를 철저히 하시기 바라며, (주의)

② 차기 수입연료 위탁 통관 용역이 수의계약 범위를 초과하면 공개경쟁 입찰로 추진하시기 바랍니다. (통보)